

	Comune di VANZAGO Città Metropolitana di Milano Codice Ente 11119	Numero 60	Data 14/05/2026	Prot.
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) / VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E RELATIVI PIANI ATTUATIVI RIGUARDANTE L'INSEDIAMENTO DI DATA CENTER NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Copia Conforme

L'anno 2026 addì 14 del mese di Maggio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano :

Nome e Cognome	Carica	Presente
MUSANTE Lorenzo	Sindaco	SI
DONGHI Laura	Vice-Sindaco	SI
NAVA Roberto	Assessore-Cons.	SI
WA KALOMBO M'Buyi	Assessore-Cons.	SI
SANGIOVANNI Guido	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa LA SCALA Teresa

Il Sig. MUSANTE Lorenzo, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) / VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E RELATIVI PIANI ATTUATIVI RIGUARDANTE L'INSEDIAMENTO DI DATA CENTER NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- A seguito di varie interlocuzioni con il Comune di Pregnana Milanese, con Città Metropolitana di Milano, con TERNIA S.p.A. e con altri operatori/enti, si è appreso che sono in previsione di realizzazione su Pregnana i seguenti 3 datacenter:

1. **Area ex-GEFCO/Citroen** – è il primo in fase di realizzazione.

Proponente: Ara Logistica 4 s.r.l.

Progettisti (Program Management): GB&Partners s.r.l.

Potenza elettrica di progetto: 150 MW (da approfondire per incongruenze)

Il Piano Attuativo è già stato sottoposto nel corso del 2025 alla procedura di esclusione della VAS.

Con DGC n° 55 del 8.5.2026, è stata approvata la delibera di adozione del piano attuativo. Termine per le osservazioni al piano attuativo: 10/6/2026

ATTENZIONE: c'è un'altra richiesta di connessione alla rete elettrica TERNIA in questa proprietà con potenza elettrica di progetto pari a 25 MW (da confermare)

2. **Area ex-IVECO** – è il secondo in fase di realizzazione ed è adiacente al primo.

Proponente: Vittorio Veneto 15 s.r.l.

Progettisti (Program Management): The Blossom Avenue Partners

Potenza elettrica di progetto: 90 MW

Il Comune di Pregnana ha avviato la procedura di esclusione dalla VAS – DCG 32/2026 del 11/3/2026, con termine per le osservazioni entro il 15/5/2026.

3. **Area ex-Bull/Olivetti** – è il terzo in fase di realizzazione.

Proponente: Starlight s.r.l. (da confermare)

Progettisti: non noti

Potenza elettrica di progetto: 150 MW (da confermare)

Non si conosce lo stato delle interlocuzioni con il Comune di Pregnana M.se su questo intervento urbanistico.

- Più in dettaglio, per quanto riguarda il primo datacenter la proposta di “PIANO ATTUATIVO INDUSTRIALE VIALE DELLE INDUSTRIE 4/6/8 EX AREA GEFCO-CITROEN” presentata da ARA Logistica 4 S.r.l. (sede in Milano, Via C.G. Merlo 3, C.F./P.IVA 12685890969) ha visto i seguenti passaggi:

- Deposito della proposta con istanza di approvazione del Piano Attuativo - Prot. n. 1289 del 10/02/2025;
- Aggiornamento Tav. n. 17 - Prot. n. 1594 del 18/02/2025;
- Aggiornamento della relazione idraulica generale, ad integrazione dei pareri di esclusione da VAS - Prot. n. 8819 del 13/10/2025;
- Riproposizione integrale con Prot. n. 2797 del 01/04/2026 e Prot. n. 3161 del 14/04/2026.

La verifica di assoggettabilità alla VAS è stata avviata con la deliberazione di Giunta Comunale n° 40/2025 e si è conclusa con il decreto di esclusione dalla VAS prot. 7850 del 3/9/2025.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 8/5/2026, è stata approvata la delibera di adozione del piano attuativo; il termine per le osservazioni al piano attuativo è fissato nel 10/6/2026.

- Per quanto riguarda il secondo datacenter, in data 29/09/2025 prot. n. 8751, con integrazione del 30/09/2025 prot. n. 8772, lo Studio TBA Partners per società Vittorio Veneto 15, ha presentato istanza di approvazione di Piano Attuativo finalizzato alla realizzazione di un Data Center sull'area ex IVECO in via Vanzago n. 18; inoltre:
 1. Con deliberazione di Giunta Comunale n°32 del 11/3/2026, il Comune di Pregnana M.se ha dato formale avvio al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo dell'Area ex-IVECO in via Vanzago, 18 in Pregnana Milanese, zona D industriale PGT vigente che prevede l'insediamento di un Datacenter di elevate dimensioni e impatto sovracomunale;
 2. con nota prot. n. 3164 del 14/4/2026, il Comune di Pregnana Milanese ha emesso "AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS PER IL PIANO ATTUATIVO RIGUARDANTE L'AREA EX IVECO IN VIA VANZAGO N. 18 – CONFORME AL PGT VIGENTE – COMUNE DI PREGNANA MILANESE"; tale avviso ha avviato formalmente il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per il Piano Attuativo in oggetto con possibilità per gli interessati di inviare osservazioni entro il 15/5/2026;

RICHIAMATO CHE

- in data 22/12/2025 Città Metropolitana di Milano ha inviato una comunicazione prot. 0234783 avente ad oggetto "*Comune di PREGNANA MILANESE. Realizzazione di due edifici a destinazione Data Center in Comune di Pregnana Milanese (MI). Conferenza consultiva di concertazione finalizzata alla definizione e sottoscrizione di Accordo territoriale ai sensi dell'art. 10 delle NdA del PTM per il riconoscimento della rilevanza sovracomunale e metropolitana di contenuti della pianificazione comunale e per l'attivazione degli strumenti di compensazione e perequazione territoriale di cui all'art. 11 delle NdA del PTM, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 delle NdA del PTM*", nella quale è stata convocata la Conferenza consultiva di concertazione in data 4.2.2026 alle ore 14:30. L'oggetto della conferenza è la definizione di un accordo territoriale per l'intervento di realizzazione di due edifici in Pregnana Milanese a destinazione Data Center localizzati nell'area ex-GEFCO/Citroen, senza riportare nulla sul Data Center dell'area ex-IVECO;
- il Comune di Vanzago ha inviato in data 20/1/2026 con lettera Prot. 877 le osservazioni per la procedura di concertazione sull'area della ex-GEFCO, chiedendo come primo punto di ricevere il progetto anche del datacenter attiguo sull'area ex-IVECO e di eseguire una valutazione combinata dei due progetti/piani attuativi come da normativa: "*il Comune di Vanzago chiede che la conferenza di concertazione si svolga anche sulla base del bilancio relativo al datacenter da 90 MW che si collocherà sull'area dell'ex-IVECO. A tale proposito, si chiede quindi cortesemente di ricevere al più presto la documentazione relativa a questo secondo impianto finitimo rispetto a quello in istruttoria.*"
- La prima conferenza di concertazione del 4/2/2026 non ha trovato un accordo tra le parti, da cui la necessità di eseguire una seconda seduta della conferenza stessa; in merito al tema dell'analisi congiunta delle esternalità e delle misure di mitigazione/compensazione, è stato concordato tra i partecipanti di effettuare una

discussione delle compensazioni per entrambi i datacenter delle aree ex-GEFCO e ex-IVECO congiuntamente.

- La seconda conferenza di concertazione si è tenuta il 9/3/2026 alle 10:40 presso la Città Metropolitana di Milano e si è raggiunto un accordo unanime tra le parti di accettazione degli interventi presentati dal Comune di Pregnana Milanese e di ulteriori condizioni che saranno riportate nell'Accordo Territoriale.

CONSIDERATO CHE

- i datacenter che si insedieranno a Pregnana sono di taglia elevata (uno da 90 MW e due con richieste da 150 MW ma con ambiguità dai parametri inseriti o omessi nei Piani Attuativi suindicati) e sono definiti "*hyperscale*", ovvero quelli più impattanti che esistono;
- dalla documentazione dei progetti dei due Piano Attuativi delle aree ex-GEFCO e ex-IVECO si ravvisano, oltre ad una serie di errori e di incongruenze tecniche significative, diverse criticità di natura ambientale, paesaggistica, urbanistica e procedurale oltre che alla totale assenza di considerazioni in merito a:
 1. impatto paesaggistico altamente degradante causato da edifici massicci e di altezza fino a 26 metri, senza che siano state previste né analisi approfondite di scenari alternativi né mitigazioni di tale problema che costituirà una irrimediabile e permanente modifica della configurazione del nostro territorio in area pregiata;
 2. effetto combinato sulle matrici ambientali (aria, acqua, rumore, ...) dei datacenter che si insedieranno nella zona al confine del Comune di Vanzago sulle aree ex-GEFCO ed ex-IVECO;
 3. esternalità causate dal passaggio dei cavidotti in alta tensione dai datacenter alle stazioni elettriche di TERNA, nonché alla necessità di prevedere anche delle trasformazioni alla rete elettrica di alta tensione aerea per le connessioni temporanee dei datacenter stessi;
 4. esternalità causate dalle nuove stazioni elettriche di TERNA a servizio dei Datacenter, in particolare quella prevista al confine tra Arluno e Nerviano in località "Poglianasca" che comporta un eccezionale consumo di suolo agricolo nell'area tutelata dal parco del Roccolo.
- la creazione di un "*cluster di Data Center*" al confine del Comune di Vanzago in area tutelata (tra gli altri dall'art. 52 delle NTA del PTA di Città Metropolitana di Milano e Corridoio Ecologico Primario della Rete Ecologica Regionale), e a poche centinaia di metri anche dal centro abitato e dell'Isola Maddalena in Pregnana M.se, pone serie criticità che non paiono essere state approfondite né sufficientemente considerate nell'istruttoria tecnica effettuata dal Comune di Pregnana M.se.

RICHIAMATE le Linee Guida Regionali sui Data Center (DGR n. 2629/2024) e le Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data center (D.D. VA n. 257 del 02/08/2024), le quali stabiliscono che i Comuni limitrofi devono essere coinvolti attivamente e che le decisioni devono basarsi sul principio della perequazione territoriale intercomunale e sulla valutazione cumulativa dei rischi ambientali.

Richiamato l'art. 13 dello Statuto Comunale secondo il quale "la rappresentanza legale del Comune spetta al sindaco cui compete ogni iniziativa anche giudiziaria per la difesa degli interessi dell'Ente".

RITENUTO necessario e urgente porre in essere ogni azione utile alla salvaguardia degli interessi ambientali, urbanistici, paesaggistici, e sanitari della cittadinanza, attivando gli opportuni strumenti di tutela legale ed amministrativa nelle sedi competenti.

Visto il preventivo prot. 8461 del 12/05/2026 dell'avvocato Ilaria Placanica, con studio in Milano, via Conservatorio, 15 (P.Iva 02662150032) dettagliato come segue:

Imponibile:	€ 4.000,00
Spese generali ex art.13 (15% su imponibile):	€ 600,00
Cassa avvocati (4%):	€ 184,00
Totale	€ 4.784,00
IVA (22%):	€ 1.052,48
Totale impegno	€ 5.836,48
Ritenuta d'acconto (20%):	€ 920,00
Netto a pagare:	€ 4.916,48

Ritenuto congruo l'importo per l'assistenza e consulenza di che trattasi;

Ritenuto procedere nell'affidamento dell'incarico dell'assistenza stragiudiziale nel sopra citato procedimento all'avvocato Ilaria Placanica, con studio in Milano, via Conservatorio, 15 (P.Iva 02662150032);

Dato atto che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi da ciascun partecipante;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. **DI ESPRIMERE**, per le motivazioni esposte in premessa, la forte preoccupazione per l'assetto progettuale dei Data Center delle aree ex-GEFCO ed ex-IVECO così come riportati nei Piani Attuativi presentati, così come attualmente proposto dai proponenti nel Comune di Pregnana Milanese, a causa degli impatti ambientali diretti e indiretti anche sul territorio del Comune di Vanzago.
2. **DI DARE ATTO DI INDIRIZZO** al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a redigere e depositare formalmente, entro i termini di legge, opportuna documentazione contenente le "*Osservazioni e Richieste di Integrazione*" nell'ambito delle procedure di VIA/VAS in corso o in fieri, nonché nelle Conferenze di Servizi che seguiranno e nelle interlocuzioni con gli Enti e le aziende coinvolte dalle previsioni di insediamento di tali Data center, anche avvalendosi del supporto di professionisti competenti nelle varie materie di che trattasi .

3. **DI PRENDERE ATTO** della disponibilità da parte dell'avvocato Ilaria Placanica, con studio in Milano, via Conservatorio, 15 (P.Iva 02662150032) per attività di consulenza e Assistenza stragiudiziale nell'ambito dei procedimenti del Comune di Pregnana Milanese relative ai Piani Attuativi delle aree ex IVECO, ex GEFCO e ex Bull-Olivetti.
4. **DI RITENERE CONGRUO** l'importo per l'attività di che trattasi di cui sopra, determinato come di seguito:

Imponibile:	€ 4.000,00
Spese generali ex art.13 (15% su imponibile):	€ 600,00
Cassa avvocati (4%):	€ 184,00
Totale	€ 4.784,00
IVA (22%):	€ 1.052,48
Totale impegno	€ 5.836,48
Ritenuta d'acconto (20%):	€ 920,00
Netto a pagare:	€ 4.916,48

5. **DI INCARICARE** la Responsabile del Settore Affari Generali per attivare una tutela legale specialistica per l'Ente, solo per la fase di pre-contenzioso con l'obiettivo di tutelare al meglio gli interessi e l'integrità del territorio comunale e della popolazione di Vanzago di fronte ai rischi che la trasformazione urbanistica presso il Comune di Pregnana può comportare.

Con successiva apposita votazione unanime favorevole, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 81**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) / VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E RELATIVI PIANI ATTUATIVI RIGUARDANTE L'INSEDIAMENTO DI DATA CENTER NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/05/2026**

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Paola Barbieri

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Alberto Groppo

ATTO DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ORDINE ALLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) / VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E RELATIVI PIANI ATTUATIVI RIGUARDANTE
L'INSEDIAMENTO DI DATA CENTER NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Copia Conforme

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Sindaco
MUSANTE Lorenzo
F.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa LA SCALA Teresa
F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di
pubblicazione – ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI

BARBIERI Paola
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio del Comune il giornoper la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI

BARBIERI Paola
F.to

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 il
- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma dell’art. 18 del
D.P.R. 445/2000, composto da n. fogli

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
